

0001481-97.2016.8.26.0111
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS
Comarca: Cajuru
Foro: Foro de Cajuru
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Tiago Perpétuo do Carmo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

O réu TIAGO PERPÉTUO DO CARMO foi declarado como incurso no artigo 155, §6º, do Código Penal, e condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (fls. 322/326). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cajuru
Foro de Cajuru
Vara Única
Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001481-97.2016.8.26.0111 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001481-97.2016.8.26.0111
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Tiago Perpétuo do Carmo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

O réu TIAGO PERPÉTUO DO CARMO foi declarado como incurso no artigo 155, §6º, do Código Penal, e condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (fls. 322/326).

A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 19 de abril de 2018 e para a Defesa em 04 de novembro de 2019 (fls. 344).

A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória às fls. 387.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 432, sustentando a inexistência da prescrição em decorrência de causa interruptiva relativa à reincidência.

É o relatório.

Decido.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Conforme o disposto no artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 110, do Código Penal, o prazo prescricional, após o trânsito em julgado da condenação, é de 4 (quatro) anos, quando a pena aplicada for de 2 (dois) anos de reclusão, iniciando-se a contagem do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (artigo 112, inciso I do CP).

Verifica-se dos autos que o lapso temporal de 4 anos já transcorreu desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 19 de abril de 2018 (fls. 344), até a presente data, sem que houvesse o início da execução da pena ou que fosse verificada qualquer causa interruptiva da prescrição.

A causa interruptiva da reincidência suscitada pela nobre representante do Ministério Público não pode ser reconhecida no presente caso, pois conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, tal interrupção se configura com a prática de novo delito no transcurso do prazo prescricional e não com o trânsito em julgado de sentença condenatória, servindo este apenas como condicionante do reconhecimento da causa interruptiva da reincidência.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DATA DA PRÁTICA DO NOVO DELITO. INTERRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Ambas as Turmas especializadas em direito penal deste Sodalício entendem que a reincidência, como reza o art. 117, inciso VI, do Código Penal, interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória do Estado, considerando-se, como marco interruptivo, a data da prática de novo crime, e não a do seu trânsito em julgado. 3. Na espécie, o Juiz das execuções penais declarou extinta a pretensão executória do Estado em relação a condenação com trânsito em julgado para a acusação em 17.03.2008. Entretanto, ressuma dos autos que o Paciente cometeu novos delitos no período compreendido entre 17.03.2008 e 17.03.2012. 4. Writ não conhecido. (HC n. 317.662/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 6/5/2015. Grifo nosso.)

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, configura-se na data da prática de novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em momento posterior" (HC n. 185.048/SP, relator o Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 29/6/2012). 2. Ordem denegada. (HC n. 408.555/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019. Grifo nosso.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA I

NTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO CASSADA.

A reincidência consiste

em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos do art. 117, VI, do CP. O marco interruptivo se dá com a prática do novo delito, embora condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Na espécie, ao apenado foi imputada a prática de três novos crimes cometidos, em tese, no curso do prazo prescricional, o que constitui óbice ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal. AGRAVO PROVIDO. (Agravo, Nº 70062743976, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 28-01-2015, DJe de 10/03/2015. Grifo nosso.)

Assim, a interrupção do prazo prescricional pela reincidência somente teria ocorrido se o réu tivesse praticado novo delito no transcurso do prazo prescricional, isto é, entre 19 de abril de 2018 e 19 de abril de 2022, o que não se verifica na certidão de fls. 419/428.

Embora os trânsitos em julgado das condenações nos autos de nº 0002326-42.2010.8.26.0111 (fls. 420/421) e nº 0000026-20.2011.8.26.0549 (fl. 424) tenham ocorrido após o início do prazo prescricional, em 05/04/2021 e 03/07/2018, respectivamente, as práticas dos delitos naqueles autos (28/04/2010 e 07/09/2010), cujas datas servem de marco interruptivo da prescrição, ocorreram antes do início do prazo da prescrição da pretensão executória nestes autos, em 19/04/2018.

Portanto, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional pela reincidência.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PENA do réu TIAGO PERPÉTUO DO CARMO, o que faço com fulcro no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V, e art. 110, ambos do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, determinando assim o arquivamento dos autos.

P. R. I.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Cajuru, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA